

כוונה וקבלה בהלכות גרים

אשר טרגין · על בסיס דף המקורות

חובת אהבת הגר

התורה חוזרת ומצווה על יחס מיוחד כלפי הגר. בספר שמות נאמר: "וְגֵר לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ, כִּי גֵרִים הָיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם" (כב, כ), ובספר דברים: "עֲשֵׂה מִשְׁפָּט יְתוֹם וְאַלְמָנָה, וְאַהֲבֵה גֵר לְתֶת לוֹ לֶחֶם וְשִׁמְלָה. וְאַהֲבַתְּם אֶת הַגֵּר, כִּי גֵרִים הָיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם" (י, יח-יט). ובבמדבר מודגשת השוואת הגר לאזרח: "תוֹכָה אַחַת וּמִשְׁפָּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם, וְלַגֵּר הַגֵּר אִתְּכֶם" (טו, טז). שלוש פעמים, בשלושה חומשים שונים, חוזרת התורה על אותו יסוד: הגר שווה לאזרח בדין, וזוכה ליחס של אהבה מיוחדת — הנובעת מזיכרון שעבודו אנו במצרים.

הכוונה בגיור

שאלה מרכזית בהלכות גרים היא שאלת הכוונה: האם מקבלים גר המבקש להתגייר מסיבה שאינה "לשם שמים" טהור? מגילת רות מציגה מודל של גיור אידיאלי מתוך דבקות — רות, לאחר שנעמי מנסה לשכנעה לחזור לעמה, משיבה: "כִּי אֶל אֲשֶׁר תִּלְכִּי אֵלַי, וּבְאֶשֶׁר תִּלְכִּי אֵלַי, עִמָּךְ עָמִי וְאֵלֶיךָ אֵלֶיךָ" (רות א, טז).

לעומת מודל זה, התלמוד הירושלמי (קידושין ד, א) מציב רשימת מקרים בעייתיים: "המתגייר לשם אהבה, וכן איש מפני אישה, וכן אישה מפני איש, וכן גרי שולחן מלכים, וכן גרי אריות, וכן גרי מרדכי ואסתר — אין מקבלין אותן." עם זאת, מוסיף רב הלכה למעשה: "גרים הן, ואין דוחין אותן... אבל מקבלין אותן, וצריכין קירוב פנים, שמא גיירו לשם [שמים]." כלומר, אף שלכתחילה אין לקבל גר שמניעיו אינם טהורים, בדיעבד — אם כבר התגייר — הגיור תקף.

הכרעה זו מעוגנת גם בשולחן ערוך (יורה דעה, רסח): "ואם לא בדקו אחריו, או שלא הודיעוהו שכר המצוות ועונשן, ומל וטבל בפני שלושה הדיוטות — הרי זה גר, אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר." מרגע שמל וטבל, יצא הגר מכלל הגויים, אף שממשיכים לחשוד בו עד שתתברר צדקתו.

מעשה בשלושה נכרים לפני הלל ושמאי

שלושה סיפורים מפורסמים בשבת (לא.) מלמדים על עקרון הקבלה בדרך של סבלנות. נכרי אחד ביקש משמאי להתגייר על מנת שילמדו רק תורה שבכתב, ושמאי גירשו בניזיפה; הלל קיבלו ולימדו בהדרגה, עד שהראה לו שאי אפשר בלי תורה שבעל פה. נכרי שני ביקש להתגייר בתנאי שילמדוהו את כל התורה "כשהוא עומד

על רגל אחת" — שמאי דחפו, והלל השיבו: "דעלך סני לחברך לא תעביד — זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא, זיל גמור." נכרי שלישי ביקש להתגייר כדי להתמנות לכהן גדול — שמאי דחפו, והלל לימד אותו בהדרגה את דרישות המנהיגות, עד שהנכרי עצמו הבין שלא יוכל למלא את התפקיד. לבסוף, כשנפגשו שלושת הגרים, אמרו: "קפדנותו של שמאי ביקשה לטורדנו מן העולם, ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה."

עיקרון דומה עולה מן הגמרא ביבמות (מז.), בשם רבי אלעזר, המרחיב את המידה האלוקית של קירוב לכלל הנחיה לבית הדין: "אני הוא שקרבתי את יתרו ולא רחקתיו. אף אתה, כשיבוא אדם אצלך להתגייר ואינו בא אלא לשום שמים — אף אתה קרבהו ולא תרחיקהו." ומכאן נלמד הכלל "שיהא אדם דוחה בשמאל ומקרב בימין."

תהליך הגיור למעשה

השולחן ערוך (יורה דעה, רסח) מפרט את תהליך קבלת הגר: תחילה שואלים אותו "מה ראית שבאת להתגייר, אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דחופים סחופים ומטורפים, ויסורים באים עליהם" — ואם משיב שהוא יודע ואינו כדאי להתחבר עמם, מקבלים אותו מיד. אחר כך מודיעים לו את עיקרי הדת — ייחוד ה' ואיסור עבודה זרה — ומאריכים עמו בכך; מודיעים לו מקצת מצוות קלות וחמורות ואת עונשי המצוות ("ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו"), וכן את שכר המצוות, "כדי לחבבן". אם קיבל על עצמו — מלים אותו, וממתינים לרפואה שלמה, ולאחר מכן מטבילים אותו, כשמודיעים לו שוב מקצת המצוות בעודו עומד במים. הטבילה נעשית בפני דינים, ולאחר מכן "הרי הוא כישראל" — לרבות לעניין קידושין, שאם קידש קידושין קידושין, אף אם חזר לסורו לאחר מכן.

שלושה טעמים להקלה במקרים מיוחדים

הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, בשו"ת משפטי עוזיאל (חלק ב, יורה דעה נג), דן במקרים גבוליים ומעלה שלושה טעמים אפשריים להקלה, כאשר הכוונה המקורית אינה טהורה לחלוטין:

הטעם הראשון: כאשר ניכר שהנישואין או כל תועלת אחרת אינם מכריחים את הגר להתגייר, אלא היו רק אמצעי לקרבו ליהדות — אומרים שסופו להיות יהודי מאהבת היהדות עצמה. הרב עוזיאל מבסס זאת על דברי הבית יוסף, הקובע שהכל תלוי בראות בית הדין: אם רואים שכוונת הגר היא לשם שמים, אין דוחים אותו — ואף אם יש בו גם כוונה לשם תועלת לצד הכוונה לשם שמים, מקבלים אותו, משום שהכוונה לשם שמים היא הגוברת.

הטעם השני: הצלת בת ישראל מאיסור נישואין לגוי. הרב עוזיאל נסמך על העיקרון "עת לעשות לה' הפרו תורתך" (על פי תשובת הרמב"ם, פאר הדור, סימן קלב), ומדגיש שאין לומר כאן "הלעיטהו לרשע וימות" — שכן היהודי הרוצה בהיתר, אלא שיצרו תוקפו, יש מצווה עלינו להצילו מן האיסור, כמעשה המסופר ברבי חייא (מנחות מד.).

הטעם השלישי: כאשר מדובר בילד שנולד לאב יהודי מנכרית, ואביו מביאו להתגייר. אף שהילד נקרא מבחינה הלכתית בשם אמו הנכרית, בית הדין נזקק לגיירו — משום שמעשי האב, המל את בנו, מוכיחים שכוונתו אינה להכרית את שמו מישראל, אלא שביקש לקרב את בנו אל היהדות מתוך אהבה שתקפה אותו כלפי בת האל נכר, ולכן הוא פועל להכניס את בנו לברית היהדות.

הרב עוזיאל מסיים בציטוט מירמיהו (כג, ז-ח), על העתיד שבו יאמרו לא "חי ה' אֲשֶׁר הֶעֱלָה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם" אלא "חי ה' אֲשֶׁר הֶעֱלָה... אֶת זָרַע בֵּית יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ צִפּוֹנָה" — רמז לכך שקיבוץ הגלויות מכל קצוות הארץ, הכולל גם את קירוב הרחוקים, יהיה לעתיד לבוא לגאולה השלמה.

גיור קטן

השולחן ערוך (יורה דעה, רסח) קובע: "עובד כוכבים קטן, אם יש לו אב יכול לגייר אותו. ואם אין לו אב, ובא להתגייר או אמו מביאתו להתגייר — בית דין מגיירין אותו, שזכות הוא לו, וזכין לאדם שלא בפניו." עם זאת, בין אם גיירו אביו ובין אם גיירו בית הדין, יכול הקטן למחות משיגדיל — ואם מיחה, אין דינו כישראל מומר, אלא כעובד כוכבים לכל דבר.